

状

令和 8 年 6 月 8 日

東京簡易裁判所 御中

事件名 債務不存在確認 請求事件
 訴訟物の価額 金 440,000円
 手数料額 金 5,000円

住所（送達場所）

原 告 鎌田 陽次 印
電 話 XXXXXXXXXX
FAX ー ー

1 0 7 - 8 6 8 6

住 所 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア

被 告 株式会社ジェーシービー
同代表者 代表取締役 二重 孝好
同代表者 代表取締役 熊田 肇

添付書類

☐ 訴状副本	1 通	☐ 債務目録	2 通
☐ 事実経過説明書	2 通	☐ 証拠説明書	2 通
☐ 書証（甲号証）写し	各 2 通	☐ 資格証明書	1 通

請 求 の 趣 旨

1 被告は、原告に対し、別紙債務目録記載のクレジットカード取引、立替払金、ショッピング利用代金その他これに関連する一切の債務が存在しないことを確認する。

2 訴訟費用は、被告の負担とする。

との判決を求める。

請 求 の 原 因

1 当事者

原告は、被告との間で過去にクレジットカード取引があったとされる者であり、本件訴訟において、同取引に関連して被告が原告に対して主張し得る債務の不存在確認を求める者である。

被告は、クレジットカード事業等を営む株式会社であり、原告に対し、過去の取引に関して何らかの確認事項があるとして、原告に電話連絡を求める書面を送付している。

2 本件債務の特定

原告が不存在確認を求める債務は、被告が原告に対して有すると主張し得る、過去のクレジットカード利用、ショッピング利用、立替払金その他これに関連する一切の支払債務である。

なお、原告は契約番号その他詳細な債権情報を把握していないため、現時点では別紙債務目録記載の範囲で特定する。

3 消滅時効の援用

原告は、当該債務について、最終取引又は弁済期から相当期間が経過しており、既に消滅時効が完成しているものと認識した。

そこで原告は、令和8年4月10日付内容証明郵便により、被告に対し、当該債務について消滅時効を援用する旨の意思表示を行った。

同通知書において、原告は、以後、原告及び親族等への連絡、督促、信用情報機関への登録その他一切の措置を中止し、適正な内部処理を行うよう求めた。

4 被告による連絡要請書面の送付

しかし、被告は、原告に対し、令和8年4月14日作成の「ご連絡のお願い」と題する書面を送付した。同書面には、「確認させていただきたい事項がある」との記載があるのみで、具体的な確認事項、債権の根拠、時効援用に対する抗弁、時効中断又は更新事由等は一切記載されていなかった。

さらに、被告は、令和8年5月19日作成の同一内容の書面を再度送付した。同書面も前回書面と実質的に同一であり、具体的な確認事項や法的主張は記載されていない。

5 法的不安定状態

原告は、内容証明郵便により消滅時効を援用し、当該債務について既に支払義務は存在しないものと認識している。

それにもかかわらず、被告は、具体的な法的根拠を示すことなく、電話による連絡を求める書面を繰り返し送付している。

このため、原告は、被告がなお当該債務の存在を前提としているのか、時効援用を争う意思を有するのか、信用情報機関への登録その他の内部処理をどのように扱っているのかを確認できず、法的地位が不安定な状態に置かれている。

6 確認の利益

原告は、被告に対して既に消滅時効を援用しており、被告が具体的な抗弁を示さない以上、当該債務は存在しないものと考えている。

しかし、被告が同一内容の連絡要請書面を繰り返している以上、原告と被告との間には、当該債務の存否について現実の争い又は少なくとも法的不安定状態が存在する。

また、本件債務がなお残存しているかのような状態が継続すれば、信用情報機関における登録内容その他の信用判断資料を通じ、原告の今後の金融取引・与信審査に不利益を及ぼすおそれがある。

したがって、原告には、当該債務が存在しないことを判決により確認する利益がある。

7 結論

よって、原告は、被告に対し、請求の趣旨記載のとおり、当該債務が存在しないことの確認を求める。

(その他の参考事項は別紙「事実経過説明書」などの書証に記載のとおり)